

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 120/2531

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

โจทก์

นางฉวีวรรณ แก้วกัญจร กับพวก

จำเลย

นายชูป นาคถาวร ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาววาสนา นาคถาวร ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และบริวารรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่พิพาทออกไปทั้งหมด ห้ามมิให้จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และบริวารทำที่ดินของโจทก์ให้เรียบร้อยดังเดิมหากจำเลยที่ 2 ที่ 3 และบริวารไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนได้ โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 920 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปจากที่ดินพิพาทและทำสภาพที่ดินให้เรียบร้อยดังเดิมแล้ว

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 158,157)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในเรื่อง
ค่าเสียหายจำเลยที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาจำ
ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 135,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไว้ใน
ระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มีกำหนด 6 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไว้ใน
ระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหา
ประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มีกำหนด 6 ปี
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ